



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114	Reg. Delibere	Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaboratore per il profilo di rendicontazione e controllo. Atto di indirizzo.
Del 09/11/2022		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **09** Del mese di **Novembre**

Alle ore **13,00** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL PROFILO GESTIONALE RENDICONDAZIONE E CONTROLLO, DELLA DURATA MASSIMA DI 33 MESI AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, COMMA N. 179-BIS, COME INTRODOTTO DALL'ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".

RICHIAMATI

la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 29.06.2022, avente ad oggetto: “ Interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 – Presaatto assegnazione vincitori r conseguente assunzione presso il Comune di Squillace”

la determina n. 286 del 06.07.2022 avente ad oggetto: “ Interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 – Presa atto assegnazione vincitori r conseguente assunzione presso il Comune di Squillace”;

il Contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 06.07.2022 con il dott. Subrizzi Marcello nato a Catanzaro il 17.02.1991;

PRESO ATTO che

con nota prot. n. 5144 del 05.09.2022 il Dott. Subrizzi Marcello, ha comunicato le dimissioni con cessazione del rapporto di lavoro alla data dal 23.09.2022;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione del profilo dimissionario;

VISTO l'art. 11 del DL n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" il quale prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;

TENUTO CONTO degli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei 2.800 posti (rispettivamente Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021) ed in considerazione dei contratti stipulati dalle Amministrazioni destinatarie con i vincitori del concorso delle dimissioni e delle rinunce, alla luce dei quali è stata rilevata la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relativi ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici);

VISTA la Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al reg. uff. n. 0015001 del 19/07/2022, recante *"Indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* in forza della quale le Amministrazioni individuate all'interno dell'Allegato 1 alla medesima circolare possono procedere alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e per estensione, anche questo Ente stante le intervenute dimissioni dell'originario assegnatario;

CONSIDERATO che il Comune di Squillace risulta destinataria di n.1 risorsa corrispondente al profilo Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE);

VISTE le "Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo" allegate alla Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al reg. uff. n. 0015001 del 19/07/2022 secondo cui:

- l'ente potrà provvedere alla sottoscrizione di un contratto di prestazione professionale di durata massima di 33 mesi con un compenso complessivo annuo massimo di 36.366,23 euro ;
- Il medesimo incarico potrà essere conferito con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione solo laddove "l' amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (interpello)";
- Laddove l'interpello dovesse risultare infruttuoso, l'ente potrà provvedere all'individuazione della risorsa umana tramite pubblicazione di 1 avviso pubblico, che dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 1, c.3 delle medesime "Linee Guida" che qui si intendono interamente ed a cui questo ente dovrà attenersi per la selezione della risorsa assegnata;

TENUTO CONTO dello schema di contratto nonché degli altri allegati alla Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al reg. uff. n. 0015001 del 19/07/2022: Allegato 1

– amministrazioni interessate -, Allegato 2 – schema di contratto -, Linee Guida per la Selezione che qui si intendono interamente richiamate;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05.11.2022 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)"

VISTA la Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al reg. uff. n. 0015001 del 19/07/2022 che stabilisce che la stessa Agenzia, *"al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà alle Amministrazioni destinatarie l'importo a copertura dei costi del primo anno di contratto"*;

Visto l'art.7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii

Visto il Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visto lo Statuto comunale

Per i motivi tutti avanti espressi

**PROPONE
DI DELIBERARE**

- a) di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- b) di predisporre gli atti necessari all'effettuazione dell'interpello interno, nel rispetto dell'art. 1 delle "Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo" allegate alla Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al reg. uff. n. 0015001 del 19/07/2022;
- c) di dare atto di indirizzo – in caso di infruttuosità dell'interpello interno - al Responsabile del Servizio Personale, designato quale responsabile del procedimento, per la predisposizione di apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione per il reclutamento di n. 1 risorsa, corrispondente al profilo Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE), in ottemperanza della Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al reg. uff. n. 0015001 del 19/07/2022, recante "Indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e relativi allegati;
- d) di dare atto che il soggetto da selezionare sarà utilizzato per il supporto nella gestione dei progetti afferenti al PNRR, senza costi a carico dell'Ente;
- e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Personale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto e la relativa documentazione;

RITENUTA l'urgenza della sua approvazione e la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione in calce alla proposta medesima;

Con voti favorevoli unanimi e palesi, e per i motivi tutti avanti espressi,

DELIBERA

a) di approvare, la proposta di deliberazione ad oggetto *"ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL PROFILO GESTIONALE RENDICONDAZIONE E CONTROLLO, DELLA DURATA MASSIMA DI 33 MESI AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, COMMA N. 179-BIS, COME INTRODOTTO DALL'ART. 11, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".* che, si allega al presente verbale per farne parte integrale e integrante;

b) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza prospettata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

14 NOV. 2022



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci